



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2024-1778-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 16 de Diciembre de 2024

Referencia: Expediente N° 8512-1996 - Registrar el Convenio suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y KOTA S.R.L., con fecha 11 de diciembre del 2024, referente a la restitución del inmueble ubicado en la calle Roque Saenz Peña N° 1601 de San Isidro.-

VISTO el Expediente N° 8512-1996; y

Considerando:

Que consta en autos el Convenio suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y KOTA S.R.L (CUIT 30-66199289-8), con fecha 11 de diciembre del 2024, referente a la restitución del inmueble ubicado en la calle Roque Saenz Peña N° 1601 de la ciudad de San Isidro, identificado catastralmente como Circunscripción 1, Sección A, Fracción 1, Parcela 14;

Que en virtud de lo expuesto, corresponde registrar el mismo, dando con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto que se trata;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Convenio suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y KOTA S.R.L (CUIT 30-66199289-8), con fecha 11 de diciembre del 2024, referente a la restitución del inmueble ubicado en la calle Roque Saenz Peña N° 1601 de la ciudad de San Isidro, identificado catastralmente como Circunscripción 1, Sección A, Fracción 1, Parcela 14, el que como Anexo (CONVE-2024-96-SI-DELE) forma parte integrante del presente decreto.-

ARTÍCULO 2°.- El presente decreto es refrendado por la Secretaría de Gobierno.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANCHEZ SORONDO Jose Antonio
Date: 2024.12.16 12:48:32 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Jose Sanchez Sorondo
Secretario
Secretaría de Gobierno

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2024.12.16 14:52:25 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

CONVENIO DE RESTITUCIÓN

En la Ciudad de San Isidro, a los días 11 del mes de diciembre del año 2024, entre la **Municipalidad de San Isidro**, representada por el titular del Departamento Ejecutivo, **Intendente Ramón María Lanús**, DNI 27.308.540, con el refrendo del Secretario de Gobierno, José Sánchez Sorondo, DNI 27.802.143, y el Subsecretario de Planeamiento Urbano, Manuel Abella Nazar, DNI 32.478.134, con domicilio en la Avenida Centenario N. 77, San Isidro, Provincia de Buenos Aires, y por la otra parte **Kota S.R.L.**, CUIT 30-66199289-8 (en adelante junto con la Municipalidad de San Isidro, "las partes"), con domicilio social en Sarmiento 1674 piso 2º departamento "F" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por su Gerente **Carlos Darío Clark**, DNI 10.620.032, conforme documentación obrante en el Expediente Municipal Nro. 8512-1996 (expediente que las partes han tenido a la vista), han acordado celebrar el presente convenio conforme las siguientes consideraciones y cláusulas:

CONSIDERACIONES:

Que las partes reconocen que la Municipalidad de San Isidro tiene facultades exclusivas de jurisdicción, administración, explotación, uso y goce de unidades turísticas, playas, riberas y predios entre los que se encuentra el inmueble ubicado catastralmente dentro de la Circunscripción 1, Sección A, Fracción 1, Parcela 14, en virtud del Decreto Provincial Nro. 1980/1977 Anexo II.

Que en el marco del Expediente Municipal Nro. 8512-1996, respecto del citado inmueble, Kota S.R.L. obtuvo la autorización precaria para la explotación del establecimiento denominado "*Catalejo*", con actividad y rubro restaurante-casa de lunch, por parte de la Municipalidad de San Isidro, según lo dispuesto por Decreto Municipal Nro. 1189/1996.

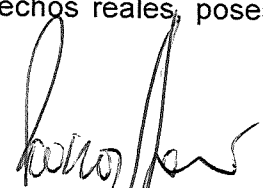
Que, en virtud de ello, las partes reconocen que su vínculo, surgido de la autorización precaria concedida por la Municipalidad de San Isidro sobre el citado inmueble, se encuentra reglado por el régimen regulatorio normativo dispuesto por los ya citados decreto provincial y decreto municipal, y las normas concordantes que obran en el Decreto-Ley Provincial Nro. 6769/58 y sus modificatorias, el Decreto-Ley Provincial Nro. 9553/80 y sus modificatorias, y demás normativa municipal aplicable, con exclusión de cualquier otro régimen normativo.

Que en las ya citadas actuaciones municipales lucen distintos instrumentos de carácter precario concedidos a favor de Kota S.R.L. por parte de la Municipalidad de San Isidro, a las que no puede otorgarse otra definición, exégesis, interpretación o reconocimiento que las que surgen de los instrumentos obrantes en las citadas actuaciones municipales.

Que en el transcurso del corriente año se realizaron distintas clausuras sobre el establecimiento, tomando oportuna intervención el Tribunal Municipal de Faltas, en virtud de distintos incumplimientos por parte de Kota S.R.L., tales como funcionar sin la habilitación municipal correspondiente y el incumplimiento de distintas exigencias de seguridad e higiene.

 Que Kota S.R.L. inició las actuaciones provinciales EX-2023-36598716-GDEBA-DRIFMHYFGP a los fines de solicitar a las autoridades provinciales un permiso de uso a favor Kota S.R.L., y presentó ante las mismas un desistimiento del trámite, en virtud del reconocimiento a favor de la Municipalidad de San Isidro al que alude el primer y tercer párrafo de estos antecedentes.

 Que Kota S.R.L. ratifica, con carácter irrevocable, no tener interés o provecho de ejercer derechos reales, posesorios o de tenencia sobre la cosa, admitiendo de pleno


Ramón M. Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

CONVE-2024-96-SI-DELE

derecho y sin retractación, conforme ya lo realizó en las citadas actuaciones municipales, que el inmueble al cual fue autorizado a su uso, con carácter provisorio y precario, está bajo la órbita jurisdiccional de administración y explotación de la Municipalidad de San Isidro, con exclusión de cualquier otra autoridad pública.

Que por último, Kota S.R.L. expresa que no le es posible continuar con la explotación del establecimiento ubicado en la calle Roque Sáenz Peña 1601 de la Ciudad de San Isidro, identificado catastralmente dentro de la Circunscripción 1, Sección A, Fracción 1, Parcela 14, y en ese contexto solicitó, oportunamente, una audiencia para coordinar los aspectos de la entrega del inmueble.

Que dicho establecimiento continúa emplazado en el citado inmueble al día de la fecha.

Que en ese marco de antecedentes, las partes acuerdan las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Kota S.R.L. se obliga a desocupar y restituir a la Municipalidad de San Isidro, el día 31 de diciembre de 2024 a las 10 horas, el inmueble identificado catastralmente dentro de la Circunscripción 1, Sección A, Fracción 1, Parcela 14, libre de enseres y personas, en perfectas condiciones de uso, conservación, mantenimiento y limpieza del inmueble. A estos efectos, las partes se constituirán en el inmueble el día indicado con el objeto de proceder a la entrega de las llaves del establecimiento, constatar el estado del inmueble y su entera y completa desocupación, debiendo labrarse un acta que será suscripta por los intervinientes que se hicieren presentes. A partir de la recepción del inmueble por la Municipalidad le quedará vedado a Kota S.R.L. el reingreso y permanencia en el inmueble bajo cualquier circunstancia y causa.

SEGUNDA: Se deja establecido que las inversiones y mejoras fijas que llevó a cabo en el inmueble, y que acceden de manera permanente al mismo, quedarán de manera gratuita en favor del dominio de la Administración, pudiendo ésta disponer libremente sobre los mismos, sin resarcimiento, ni compensación de ninguna especie a favor de Kota S.R.L.

TERCERA: Por medio de comunicación fehaciente al domicilio consignado en el encabezado del presente, la Subsecretaría de Fiscalización y Control (o el órgano que en el futuro la reemplace) podrá modificar la fecha pactada en la cláusula primera, por un período adicional no mayor a 90 días, no constituyendo dicho período adicional una prórroga automática ni el reconocimiento de un derecho a prórroga o derecho a continuación de la tenencia.

CUARTA: Kota S.R.L. deberá continuar abonando los servicios públicos que correspondieren (agua, luz, gas, etc.), los impuestos, las tasas y las contribuciones que pesen sobre dicho inmueble que tuvieran causa en el período en el que Kota S.R.L. lo ocupó. A su vez, deberá mantener vigentes los distintos seguros contratados hasta la efectiva desocupación y entrega del inmueble a la Municipalidad de San Isidro.

QUINTA: Kota S.R.L. declara que nada tiene que reclamar a la Municipalidad de San Isidro ni a la Provincia de Buenos Aires con motivo u ocasión de las autorizaciones precarias que le fueron concedidas, ni por la entrega pactada en el presente, renunciando a todo derecho, acción, reclamo o recurso que pudiese corresponderle en razón del mismo.

SEXTA: Vencido el plazo indicado en la cláusula primera, o la que haya sido fijada en los términos de la cláusula tercera, sin que Kota S.R.L. haya restituido el inmueble totalmente libre de personas y bienes, se producirá la mora de pleno derecho. En tal supuesto, Kota S.R.L. será responsable por los daños y perjuicios que causare y abonará a la Municipalidad de San Isidro una multa diaria equivalente a pesos cien mil (\$100.000), capitalizables semestralmente (art. 770 inc. a del Código Civil y Comercial

de la Nación) los que se devengarán hasta la efectiva y completa desocupación, todo ello sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. Las partes pactan la vía ejecutiva para obtener el cobro de las multas establecidas en esta cláusula, de conformidad con la normativa procesal aplicable (Art. 518 siguientes y concordantes del CPCCPBA).

SÉPTIMA: Producida la mora, la Municipalidad de San Isidro iniciará todas las acciones administrativas y judiciales que estime pertinentes a los efectos de hacer cumplir las cláusulas estipuladas en el presente convenio.

OCTAVA: Todos los gastos y honorarios que se generen por la ejecución del presente convenio de desocupación serán a cargo exclusivo de Kota S.R.L.

NOVENA: Kota S.R.L. renuncia irrevocablemente a invocar o peticionar ante organismos administrativos o judiciales cualquier tipo de derecho, remedio, medida o acción que signifique algo distinto a lo aquí establecido o que obstaculicen de algún modo la plena operatividad del presente convenio.

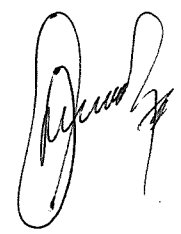
DÉCIMA: Las partes constituyen domicilio en los indicados precedentemente, donde se reputarán como buenas y válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se cursaren. Los mismos subsistirán hasta tanto no sea notificado por medio fehaciente su modificación.

UNDÉCIMA: Para cualquier divergencia que pudiere suscitarse, las partes se someten a la competencia exclusiva de los Tribunales Contenciosos Administrativos del Departamento Judicial de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción que pudieran corresponderle. A su vez, renuncian a recusar sin causa al magistrado interviniente.

En prueba de conformidad, se firma la presente en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha aludido en el encabezado.



José Sánchez Sorondo
Secretario de Gobierno
Municipalidad de San Isidro

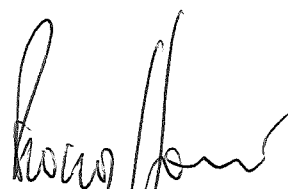


Carla Elank

NO. 620.032



Dr. Manuel Abella Nazar
Subsecretario de
Planeamiento Urbano
Municipalidad de San Isidro



Ramón M. Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro



MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
CONVENIO

Número: CONVE-2024-96-SI-DELE

Buenos Aires, Viernes 13 de Diciembre de 2024

Referencia: Convenio N° 96/2024 - Convenio de Restitución - Kota S.R.L.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.12.13 11:15:15 -03:00

MARIA FLORENCIA COBO VIZZOCO
Directora
Dirección General de Despacho y Legislación
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.12.13 11:15:16 -03:00